



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/391/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

פריד אברהם אליהו פריצי, ת.ז. 051526887

1

תובע:

באמצעות ב"כ עו"ד רוני דובר

נגד

נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 20

1

נתבעים:

באמצעות ב"כ תמרה טמיר

ביהם אסתר, ת.ז. 055259303

2

באמצעות ב"כ עו"ד גדעון פודים

ביהם חגית רות, ת.ז. 53929279

3

באמצעות ב"כ עו"ד גדעון פודים

טמיר תמרה, ת.ז. 6554844

4

באמצעות ב"כ עו"ד גדעון פודים

נעמי צין

5

באמצעות ב"כ עו"ד חייא גרינבוים.

מלילה אשד

6

באמצעות ב"כ עו"ד חייא גרינבוים

אלון קדיש

7

באמצעות ב"כ עו"ד חייא גרינבוים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/391/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם יש להיעתר לבקשת התובע ליתן פסק דין הצהרתי לפיו רשאי התובע, או כל אחד אחר מבעלי הדירות בבית המשותף, לנקוט בהליכי גביה כנגד כל אחד מבעלי הדירות האחרים, על מנת לבצע את פסקי הדין שניתנו כנגד הנציגות, וזאת ע"פ חלקו היחסי ברכוש המשותף, ככל שהנציגות אינה מקיימת את פסקי הדין.

רקע עובדתי ואופן בירור ההליך

1. עסקינן בבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 20 בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"). בבית המשותף 4 דירות והוא טרם נרשם כבית משותף. התובע הוא בעל דירה, הנתבעות 2 ו-3 בעלות דירה נוספת, הנתבעת 4 בעלת דירה והנתבעים 5-7 בעלי דירה גם הם. בין בעלי הדירות לבין עצמם ובינם לבין נציגות הבית המשותף התגלעו לאורך השנים סכסוכים רבים אשר נדונו בהליכים שונים, הן לפני המפקחים על רישום המקרקעין והן בבתי המשפט, בערכאות השונות. הליך זה עניינו בסכסוך נוסף בשרשרת זו.

2. לבית המשותף מונו בעבר נציגויות חיצוניות שונות, כאשר בשנים האחרונות בהתאם להחלטת הממונה על המרשם בעלי הדירות משמשים כנציגות ממונה באופן בו כל אחד מהם מכהן לתקופה של שנה אחת בסדר קבוע וחוזר חלילה. נכון לעת הגשת התביעה וסיכומי הטענות כיהנה כנציגות הנתבעת 4.

3. במסגרת הליך זה עותר התובע לסעד הצהרתי לפיו כל אחד מהנתבעים חב בחלקו היחסי ביחס לחובות הפסוקים שניתנו לטובתו כנגד הנציגות, אותם הוא מפרט בכתב תביעתו. עוד מבוקש לקבוע כי גם ביחס לעתיד, ככל שיהיו חיובים כספיים או אחרים כנגד הנציגות יהיה רשאי ומעוניין הצד שנפגע לתבוע את קיום החוב לא רק כנגד הנציגות, אלא גם כנגד כל אחד מהדיירים לפי חלקו היחסי.

4. ביום 7.2.18 נתן המפקח על רישום המקרקעין דאז, אורן סילברמן, פסק דין בתיקים 128/17 ו- 182/17 בהם חויבה הנציגות להשיב לתובע סך של 40,880 ₪. באותו פסק דין נקבע, בהקשר זה, בין היתר, כך:

"... לאור הודעת הנציגות והסכמת התובע שכנגד הרי שהתביעה שכנגד תתקבל באופן כזה שאני מחייב את הנציגות להשיב לתובע סך כולל של 40,880 ₪.

למען הסר ספק, החיוב בפסק דין זה הינו כנגד הנציגות, היא הנתבעת שכנגד. בהתאם, מימון התשלום שנפסק יחול על כל בעלי הדירות לפי חלקם היחסי בדין, כולל הנתבעים בהליך העיקרי. ויודגש, לא ישלם הנתבע 4, הוא התובע שכנגד, את חלקו בגבייה לנציגות, הרי שתהיה רשאית זו לקזז את חלקו היחסי על פי דין מהתשלומים בהם חויבה בפסק דין זה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/391/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ביום 1.11.17 ניתן פסק דין של כב' הרשמת הבכירה אלישבע חן בתא"מ 46670-09-16, פריד ואח' נ' נציגות הבית המשותף, בו חויבה הנציגות לשלם לתובע סך של 10,000 ₪ בצירוף ריבית והצמדה מיום 29.2.16 וכן הוצאות משפט בסך 1,000 ₪. התובע מפנה בתביעתו לרשימה ארוכה נוספת של תיקי הוצל"פ פתוחים ביחס לפסקי דין נוספים בהם חויבה הנציגות לשלם לו כספים (ראה סעיף 18 לכתב התביעה, נספחים א'- י" לסיכומי התובע).

6. התובע הגיש בקשה בלשכת הוצאה לפועל, לביצוע פס"ד כספי שניתן לטובתו. במסגרת בקשה זו עתר למינוי מנהל כספים וכן לחייב את דיירי הבית המשותף בחוב המבוצע במסגרתו של תיק זה. בהחלטה מיום 15.2.17 קבע רשם ההוצאה לפועל, דניאל דמביץ', בין היתר כך: **"הרמת מסך בין תאגיד לבין יחידיו אינה מצויה בסמכות רשם ההוצאה לפועל. גם הרמת מסך בין נציגות בית משותף לבין יחידה אינה מצויה בסמכות רשם ההוצאה לפועל. מעבר לנחוץ יוער כי בבקשה דנן כלל לא צוין (לא הוצגו אסמכתאות) לגבי כלל המושפעים ממתן הסעד שנתבקש - הלא הם כלל בעלי הזכויות בבית המשותף, אשר בכל קונסטלציה בוודאי שיש חובה לשמוע את עמדתם טרם מתן סעד מעין זה שהתבקש"** (ראה נספח א' לכתב התביעה).

7. על רקע החלטה זו, הגיש התובע את התביעה דנן. ביום 13.02.19 התקיים דיון בנוכחות הצדדים, בסיומו התקבלה החלטה לפיה **"מההליך עולה כי מדובר במחלוקת משפטית טהורה ולפיכך, לא מצאתי כי נדרשת הכרעה בשאלות עובדתיות כלשהן. לפיכך יסכמו הצדדים את טענותיהם בשאלה המשפטית... כל צד יוכל לצרף לסיכומיו את כל פסקי הדין הרלבנטיים לטענתו, אשר ניתנו ביחסים שבין הצדדים"**.

8. משהוגשו סיכומי הצדדים, בשלה העת להכרעה.

ב. עיקרי טענות התובע

9. התובע מפנה לסעיף 74 לחוק המקרקעין התשכ"ט- 1969 (להלן: **"החוק"**), אשר קובע כי **"למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית"**. מכאן הוא למד כי המפקח, כמו כל בית משפט דן בעניין אזרחי, מוסמך לתת פסק דין הצהרתי כמבוקש, ככל שיראה בנסיבות שלפניו. לטענת התובע, סמכויות המפקח קבועות בסעיף 72 לחוק, כאשר בין היתר מוסמך המפקח לדון בסכסוך לפי סעיף 58. לטענתו, סעיף 58 קובע כי כל בעל דירה חייב לשאת בחלקו היחסי למימון ההוצאות הנדרשות לנציגות למילוי תפקידה, ומכאן גם סמכות המפקחת לדון בהליך זה הנוגעת לסכסוך הנוגע לאופן התשלום. נטען כי משלא פעלה הנציגות ל"מילוי תפקידה" ומשנקבע בסעיף 58 כי כל בעל דירה חייב לשאת בחלקו היחסי למימון ההוצאות הנדרשות לנציגות למילוי תפקידה, מוסמכת המפקחת לדון בהליך זה. עוד נטען כי מכוח סעיף 73 לחוק רשאי כל בעל דירה לנקוט הליך כנגד הנציגות שעה שהוא סבור שאינה מקיימת חובתה על פי חוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/391/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. לגופו של עניין טוען התובע כי הנציגות היא שלוחתם של הדיירים ומשכך חלים עליה הוראות סעיף 2 לחוק השליחות תשכ"ה–1965 (להלן: "**חוק השליחות**") הקובע כי "שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי העניין, את השולח". נטען כי בנוסף חלה על הנציגות הוראת סעיף 8 לחוק השליחות הקובעת כי- "קיבל אדם עליו להיות שלוח, חייב הוא לנהוג כלפי השולח בנאמנות ולפעול בהתאם להוראותיו..."

11. לטענת התובע, דיני השליחות חלים גם כאשר דיירים מסמיכים את הנציגות לבצע פעולות החורגות מסמכויות הנציגות ומקל וחומר חלים כאשר פעולת הנציגות נעשית על פי סמכותה של הנציגות בהתאם להוראות החוק. התובע מפנה לע"א 98/80, **נציגות הבית המשותף ברח' רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ ואח'**, פ"ד לו (2) 21 (להלן: "**פרשת קדמת לוד**"), וטוען כי מכוחו של פס"ד זה יש ללמוד כי הבסיס לפעולת הבית המשותף הוא הן מסעיף 69 לחוק והן מהוראות חוק השליחות. לטענת התובע באותו מקרה שנדון בפרשת קדמת לוד היה צורך בהסכמה ספציפית של הנציגות שכן שם לא דובר על ניהול ענייני הבית המשותף על פי דרישת סעיף 69 לחוק, ואילו במקרה דנן מדובר באופן מובהק בניהול ענייני הבית המשותף (גביית תשלומים מהדיירים ותשלום חובות של הבית המשותף לדיירים) ולפיכך השליחות היא מכוח החוק אשר הסמיך את הנציגות. התובע מפנה לתמיכה בטענותיו פסק דין נוסף – ע"א (ת"א) 227/95, **מרים רוזנגרטן נ' נציגות הבית המשותף ואח'**, פ"ד תשנ"ה (3) 164 (להלן: "**פרשת רוזנגרטן**"). וטוען כי יש ללמוד מפסק דין זה כי חוב של הנציגות יוצר חיוב כספי אישי כנגד כל אחד מבעלי הדירות. לטענת התובע, מסקנה זו עולה גם מפסיקת המפקח סילברמן בתיק 128/17 ובתיק 182/17 שצוטטו לעיל.

12. התובע טוען כי אין לשעות לטענת הנתבעים שלא היו צד להליכים, שכן הנציגות הייתה צד להליכים כאשר מי שהופיעו בשמה הם דיירי הבית המשותף שאף היו מיוצגים. לטענת התובע, במקרה הנדון הנציגות מסרבת לגבות את הכספים ואין מדובר במצב שהנציגות אינה יכולה לגבות.

13. לטענת התובע, קביעה כי לא ניתן לגבות ישירות מבעלי הדירות את חלקם בחובות הנציגות תגרום בהכרח ל"כאוס". נטען כי נציגות הבית המשותף מטפלת בתחזוקה השוטפת של הרכוש המשותף, אין לה רכוש משלה אלא היא מייצגת את הרכוש המשותף ובעליו. לטענת התובע, אם יינתן לבעלי הרכוש להתנער ממחויבותם לשאת בהוצאות ובתוצאות הנובעות מהטיפול ברכושם ויתאפשר להם להסתתר מאחורי הנציגות כאילו התחייבויותיה וחובותיה אינם באחריותם, אין ולא תהיה דרך בעולם בה תוכל נציגות בית משותף להופיע בערכאות או לחתום על חוזים או לנהל מו"מ ולא תוכל לעסוק בעניינים לשמה הקימה והגדירה המחוקק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/391/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. עיקרי טענות הנתבעות 2-4

14. הנתבעות 2-4 (להלן גם: "**ביהם וטמיר**") טוענות כי המפקחת כלל אינה מוסמכת לדון בהליך זה. נטען כי סמכות המפקחת לדון בתובענה קבועה בסעיף 72 שבחוק ועניינה לדון ב- "**סכסוך בין בעל דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59, א' עד 59 ח' לפי חוק המקרקעין**". לטענת הנתבעים, סמכות המפקחת אינה כוללת מתן פסק דין הצהרתי כמבוקש. נטען, כי ככל שיש בידי התובע עילת תביעה כספית, ייתכן ויוותר דיון שיש להכריע בו על פי סמכויות המפקחת, אולם בשלב זה אין בידי התובע עילה כספית והוא מנסה ליצר עילת תביעה יש מאין, דבר שאין לאפשר.

15. ביהם וטמיר טוענות כי בעבר שימשו כנציגות ממונה ה"ה דניס צין ודוד לנדאו, אשר חברו לתובע והגיעו עמו להסדרים דיוניים והסכמות מכוחם ניתנו פסקי דין כנגד הנציגות. נטען כי הסכמת הנציגות באותם הליכים לא אושרה על ידי בעלי הדירות וניתנה מבלי שכונסה אסיפת דיירים. נטען כי כך עלה בידו של התובע "לזכות" בפסקי דין כנגד הנציגות. נטען כי הנתבעות כלל לא היו בעלות דין באותם הליכים ועמדתן לא נשמעה.

16. לטענת ביהם וטמיר כאשר התובע הסתמך בטענותיו על סעיף 69 לחוק, הוא התייחס בעיקר לרישא הסעיף הקובע כי "**הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות**" אלא, שלטענתן, הסיפא בסעיף זה הוא העיקר "**בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות**". לכן, נטען, התובע בעתירתו לסעד הצהרתי מבקש ליצור לעצמו עילת תביעה כנגד בעלי הדירות האחרים, על מנת להיפרע חיובים כספיים, שהנציגות חויבה בהם, כלפיו. נטען, כי אין להליך זה שום קשר להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף. נטען כי התביעה לסעד הצהרתי עניינה בגביית כספים ומימוש פסקי דין או החלטות כנגד מי שכלל לא היה צד להליך.

17. ביהם וטמיר מוסיפות וטוענות כי ככל שהתובע חפץ שהחיוב הכספי שנפסק נגד הנציגות יחייב גם את הנתבעות 2-4, היה עליו לתבוע גם אותן באופן אישי. נטען כי התובע ידע שאם יהיו אלו צד להליך יפסיד ועל כן מצא "שיטה" – לזכות בפסק דין כנגד הנציגות מבלי שאלו היו צד להליך ולאחר מכן לעתור על מנת להיפרע מהן את חובות הנציגות. ביהם וטמיר טוענות כי התובע מנסה בכל דרך שהיא למנוע מעצמו את הצורך בהתמודדות משפטית עמן, על מנת שיקל עליו לזכות בכספים מול הנציגות. הנתבעות 2-4 מפנות לשני הליכים משפטיים בהם לטענתן, ניסה התובע למנוע מהן להיות צד ולהתגונן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/391/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. ביהם וטמיר טוענות כי אין כל נושא "עקרוני" כטענת התובע, ובהקשר זה מפנות הן לקביעות בפסקי הדין בעש"א 63903-05-16 (מחוזי ת"א) **נציגות הבית המשותף ברחוב גרונר 23 בתל אביב נ' שושנה לוי** (25.1.17, פורסם ב"נבו") וכן לת.א (שלום ת"א) 13256-12-14, **אילן ציאון נ' נציגות הבית המשותף רח' משה קול 1 תל אביב** (3.6.16, פורסם בנבו).

19. נטען, כי בענייננו הדיירים לא הסמיכו את הנציגות לייצגם ולא ניתנה על ידם כל הרשאה בכתב או בעל פה ועל כן כל הסדרים אליהם הגיע התובע עם מי שכהן באותה עת כנציגות (לנדאו/צין) נעשו על דעת חברי הנציגות עצמם ללא הרשאה או הסכמה מפורשת מבעלי הדירות. בהקשר זה מפנות ביהם וטמיר לתיק (מפקח ת"א) 888/16 (ת"א), **888/16 רן קהילה נ' ליביו כרמלי** (7.2.18, פורסם ב"נבו") שם נקבע כי: "מי שלא חויב באופן אישי בפסק דין לא יכול להיות נתון להליכי אכיפה".

20. לטענת ביהם וטמיר, התובע לא הוכיח את תנאי השליחות, כל שנעשה על ידי הנציגות נעשה ללא ידיעת הנתבעות 2-4 וללא הסכמתן. נטען שככל שהייתה ניתנת לנתבעות 2-4 להציג ראיותיהן הייתה נפרשת מסכת קיצונית של התנהלות חסרת תום לב במועדים הרלוונטיים. בנסיבות אלו מבקשות ביהם וטמיר לדחות את התביעה ולחייב את התובע בהוצאות הריאליות בהן נשאו בהתאם לאסמכתאות שצורפו לסיכומיהן.

עיקרי טענות הנתבעים 5-7

21. **מטעם נתבעים 5-7**, נטען כי אין זה מסמכותה של המפקחת לדון בהליך דנן ומטעם זה בלבד דין התביעה כולה להידחות.

22. עוד נטען כי ככל שימצא שיש סמכות למפקחת לדון בהליך זה הרי שדין התביעה להידחות שכן אין כל סמכות- למפקחת או לערכאה אחרת- לבצע "הרמת מסך" בין הנציגות לבעלי הדירות. בהקשר זה מפנים הנתבעים 5-7 לע"א 32586-01-13, **מגדלי הריבירה אשקלון נ' נציגות הבית המשותף בת גלים**, תא"מ 57825-03-17 **מאי ניהול ואחזקה נ' נציגות הבית המשותף**.

23. הנתבעים 5-7 מוסיפים וטוענים כי מכל מקום מעולם לא הסמיכו את נציגות הבית המשותף לנהל מערכות משפטיות ולפיקד חל במקרה דנן סעיף 12 לתקנון המצוי. אשר על כן, נטען, אין לחייב את בעלי הדירות להשתתף בהוצאות שלא לצורך המטרות המנויות בחוק ללא הסכמתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/391/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

24. עוד נטען כי הנתבעים 5-7 לא היו בעלי דין בהליכים המשפטיים בין התובע לנציגות וכי למעשה מנסה התובע לתקן את פסקי הדין שניתנו על ידי הוספת נתבעים לתביעות לאחר מתן פסק הדין. נטען כי לא קיימת כל עילה לבצע "שיפורים" מסוג זה.

טענות הנתבעת 1

25. הנתבעת 1, באמצעות הנתבעת 4, ביקשה להצטרף לעמדת הנתבעות 2-4.

ד. דיון והכרעה

26. אקדים אחרית לראשית ואבהיר כי מצאתי שדין התביעה להידחות.

27. בפסק הדין שניתן בבית המשפט העליון, רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נגד חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (ניתן ביום 17.3.16, פורסם ב"נבו"), נקבע כי המפקח על רישום מקרקעין יבחן האם בסמכותו להכריע בסכסוך המובא לפתחו בבחינה דו שלבית-
"לפי סעיף 72 לחוק המקרקעין, שניים הם התנאים להפעלת סמכותו של המפקח: בשלב הראשון, על המפקח לבחון האם בסמכותו להכריע בסכסוך בשים לב לזהות הצדדים שבפניו. בשלב השני, עליו לבחון את מהותו של הסכסוך, היינו האם מדובר בעילת תביעה המנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין".

28. סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"), הדן בסמכויות המפקח על רישום מקרקעין, קובע כך:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם הייתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

29. סעיף 73 לחוק קובע כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/391/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) **כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;**

(2) **נציגות הבית המשותף"**

30. סעיף 74 לחוק קובע כי: **"למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית"**. סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 (להלן: **"חוק"** בתי המשפט) **"קובע כי- כל בית משפט הדן בעניין אזרחי מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, צו עשה, צו לא-תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו"**.

31. מהוראות החוק לעיל עולה, אם כן, כי צד הרשאי להגיש תביעתו לפני המפקח הוא בעל דירה (לרבות חוכר לדורות), מחזיק מטעם בעל הדירה, מתחזק או נציגות – והם בלבד.

32. לפיכך, על מנת לבחון האם סמכות המפקח חולשת על הליך זה, יש לבחון בשלב הראשון את זהות הצדדים והאם אכן בסמכות המפקח לדון בסכסוך בין צדדים אלו, ובשלב השני- האם עילת התביעה מצויה בגדרי סעיף 72 לחוק.

33. בכל הנוגע לזהות הצדדים הרי שמדובר בבעלי דירות בבית משותף ועל כן ברי כי המפקח מוסמך לדון בעניינם. המפקח אף מוסמך ליתן סעד הצהרתי, זאת בשים לב לאמור בסעיף 74 לחוק ובסעיף 75 לחוק בתי המשפט.

34. העם עילת התביעה מצויה בגדרי סעיף 72 לחוק? במקרה הנדון מבוקש סעד הצהרתי הנוגע למעשה לשאלת אופן החיוב בכספים שנפסקו בפסקי דין חלוטים, בין היתר (אם לא בעיקר) פסקי דין שהוציא תחת ידו המפקח על רישום מקרקעין במסגרת סמכותו. דהיינו, האם ניתן לחייב את בעלי הדירות לפי חלקם היחסי בסכום שנפסק כנגד הנציגות. על כן סבורני כי יש לראות מחלוקת זה כחלק ממחלוקת רחבה הנוגעת ל"סכסוך בדבר זכויות או חובות לפי התקנון או לפי סעיף 58". סעיף 58 הוא הקובע את חובת בעל דירה לשאת בתשלומי ניהול והחזקת הרכוש המשותף- **"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה..."** מכאן, כי מדובר בסעד המצוי בגדרי מטריית סמכויות המפקח על רישום המקרקעין.

35. ועתה לבחינת השאלה המהותית. אפנה תחילה למסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לענייננו.

36. מוסד **"הנציגות"** נקבע בסעיף 65 לחוק ולפיו: **"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון"**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/391/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. סעיף 69 לחוק שכותרתו "הנציגות – מורשה של בעלי הדירות" קובע בהאי לישנא:

" הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות"

38. סעיף 2 לחוק השליחות תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק השליחות") קובע כי "שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי העניין, את השולח". סעיף 8 לחוק השליחות קובע כי- " קיבל אדם עליו להיות שלוח, חייב הוא לנהוג כלפי השולח בנאמנות ולפעול בהתאם להוראותיו..."

39. לנציגות מעמד של "מורשה" לצרכים המופיעים בסעיף 69 לחוק בלבד, דהיינו "בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף". על אף השימוש במילה "מורשה" בסעיף 69 לחוק, כבר נפסק, כי אין הנציגות שלוחה של בעלי הדירות כמובנו של המונח בחוק השליחות. בעא 293/75 (מחוזי חי) **נציגות הבית המשותף ברחוב אחד העם 5 אשדוד נ' ארווין איינהורן**, פ"ד תשל"ז (2) 369 (להלן: "פרשת אחד העם"), נדון ערעור על החלטת בית משפט השלום במסגרתה חויבה הנציגות בפיצויים על נזקי גוף לאחד מבעלי הדירות אשר נפל בחשכת הליל במכשול שלא היה צריך להימצא בחדר המדרגות. הנציגות בערעורה טענה כי היא, כנציגות, כלל אינה יכולה לחוב ככזו בנזיקין. באותו מקרה ביססה הנציגות טענותיה על כך שבהתאם לסעיף 69 לחוק היא מהווה "מורשה" של בעלי הדירות, כלומר היא באת כוחם של בעלי הדירות ואין לה מעמד עצמאי או חבות משל עצמה. עוד נטען כי יש ללמוד מחוק השליחות על מעמדה של הנציגות כמופת כוח בעלי הדירות בלבד. טענה זו נדחתה. כב' השופט דבורין קבע בהקשר זה כך:

" ... אינני מתעלם מן העובדה שבסעיף 69 האמור השתמש המחוקק במלה "מורשה".

לכאורה יש בכך כדי להצדיק השקפתו של בא-כוחה המלומד של הנציגות. אבל, לי נראה שלא התכוון כאן המחוקק למובנה הרגיל והמקובל של מלה זו או למובנה בחוק השליחות. אני סבור שהכוונה הייתה שבבית משותף, הרי באשר לעניינים המנויים בסעיף 69 האמור, באה הנציגות במקום בעלי הדירות..." (ההדגשות במקור- י.ע.ש")

40. לדעתו של כב' השופט דבורין הצטרף כב' השופט בר, אשר הוסיף וקבע כי:

"... גם לדעתנו... לפנינו "מורשה" מסוג אחר מאשר זה שדובר עליו בחוק השליחות, תשכ"ה. וזאת לפחות מסיבה אחת, בין היתר: הרי שליחות רגילה מסתיימת בביטולה על-ידי השולח או השלוח (סעיף 14 (א) לחוק השליחות). אמור מעתה: השולח ברצותו ממנה וברצותו מבטל את השליחות, ואז הוא יכול לפעול בעצמו ללא עזרת השלוח. לא כן בבית משותף. סעיף 65 לחוק המקרקעין קובע, כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/391/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"לכל בית משותף תהיה נציגות..." ולפי סעיף 67 אם לא נכונה נציגות, או אינה פועלת, רשאי המפקח למנות לאותו בית נציגות. עינינו הרואות, אין בעלי הדירות בבית משותף רשאים לוותר או לפסוח על בחירת נציגות. זאת ועוד, בסעיף 69 הנ"ל נאמר "הנציגות תשמש מורשה" ולא "הנציגות תהיה מורשה". מהוראות אלו ואחרות ניתן, לדעתי, ללמוד שלפנינו יצור מיוחד, פרי יצירת החוק החרות".

41. לכך יש להוסיף כי הנציגות מייצגת את כל בעלי הדירות ולא רק את אלו שבחרו באסיפה הכללית. ככזו, היא גם מייצגת את אלו שהתנגדו למינוי חבריה. גם מטעם זה קיים הבדל ניכר בין נציגות הבית משותף לבין יחסי שליחות רגילים.

42. מעמדה של הנציגות נדון בהרחבה גם בפרשת קדמת לוד. גם שם הודגש דבר קיומה של הנציגות כאישיות משפטית נפרדת, יצירת חוק המקרקעין, המוגבלת לנושאים המפורטים בסעיף 69 לחוק בלבד - "אישיות משפטית היא אותה תופעה בעולם המשפט, אשר הדין נתן לה כשרות, דהיינו מעניק לה זכויות או מטיל עליה חובות... חוק המקרקעין מעניק מס' כוחות לנציגות של בית משותף מכאן שנציגות זו היא אישיות משפטית" (ראה דברי השופט ברק בפרשת קדמת לוד). כן נקבע שם, כי כל אימת שמבקשת הנציגות לייצג את בעלי הדירות בנשוא החורג מ"החזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף" כקבוע בסעיף 69 לחוק, עליה לקבל ייפוי כוח פרטני מבעלי הדירות.

43. הנה כי כן, לנציגות הבית המשותף מעמד מיוחד, והיא מהווה אישיות משפטית בפני עצמה וזאת בכל הנוגע לנושאים המנויים בסעיף 69 לחוק. על אף המונח "מורשה" המופיע בסעיף 69 לחוק היא אינה מורשה במובן השליחות כשמשעה בסעיף 2 לחוק השליחות. הנציגות מהווה אישיות משפטית משל עצמה ולפיכך, בין היתר, היא גם רשאית להוות מושא עצמאי להגשת תביעה כנגדה.

44. אין ספק כי מעמד זה של הנציגות כאישיות משפטית עלול ליצור קושי כאשר חשבון הבנק של הנציגות ריק וקיים קושי להיפרע ממנה. אולם, כעולה מפרשת אחד העם, עשויות להיות לכך תרופות שונות. בפרשת אחד העם התייחס בית המשפט למצב אפשרי זה וקבע-

" הנציגות היא ישות בפני עצמה, ובחיי המעשה תהיה לה מסתמא קופה משל עצמה המתמלאת מהשתתפות הבעלים בהוצאותיה. אולם לא רחוק מדי הוא לחשוש שתכולת קופתה תהיה בסך-הכל די מצומצמת באופן יחסי: עד כדי כך שתובע בנזיקין - אם יוגבל אליה ואליה בלבד - עלול לעמוד בפני שוקת שבורה, אשר הבעלים אולי יסרבו למלאותה - ואשר הנציגות אולי תימנע מכפות עליהם למלאותה - כדי לסכל את ביצוע פסק הדין שבו זכה הניזוק, הלה יכול למנות כונס נכסים אשר במקום הנציגות יכפה על הבעלים למלא את השוקת? אולי, אבל למה להניח שהמחוקק התכוון להפנות את הניזוק אל דרכי עקיפין מסורבלות, בעוד דרך המישרין אל הבעלים מתבקשת מאליה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/391/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זה המקום לציין כי תביעת מישרין מאת הבעלים, לפעמים יותר נוחה להם
עצמם.

... לפעמים תביעה נגד הבעלים עצמם (אלה אשר בשעת העוולה היו בעלים)
יותר נוחה לכל הנוגעים בדבר: לא רק לניזוק, אלא גם לבעלים עצמם.

45. עוד נאמר שם בהקשר זה כי –

”... קיימת אפשרות שקופת הנציגות תהיה ריקה וכך עלול נפגע למצוא עצמו
ניצב לפני שוקת שבורה. אבל, כך גם מצבו של מי שנפגע על ידי חברה,
שקופתה ריקה ואין לה נכסים, ואין הוא יכול להיפרע מבעלי מניותיה. אם
יש צורך בתיקונו של החוק, הרי זה עניין לכנסת, ואל לבתי המשפט, לענות
בו”.

46. מן הכלל אל הפרט.

47. מהרקע המשפטי שלעיל עולה כי אין לקבל את טענת התובע. הנציגות אינה אישיות משפטית אשר נכונה
מכוח חוק השליחות אלא מכוח הסדר מיוחד אשר נקבע בחוק המקרקעין. סעיף 2 לחוק השליחות עשוי
לחול עליה אם וככל שתקבל ייפוי כוח לייצג את בעלי הדירות בנושאים החורגים מאלו המפורטים בסעיף
69 לחוק (דהיינו נושאים החורגים מניהול ואחזקה תקינה של הרכוש המשותף). אולם, במקרה הנדון אין
מדובר במצב דברים זה.

48. לא מצאתי כי יש בפסיקה אליה הפנה התובע כדי להגיע לתוצאה שונה. פרשת קדמת לוד אינה קובעת את
שמבקש התובע ללמוד ממנה. גם פרשת רוזנגרטן אליה הפנה התובע, אינה מובילה לתוצאה שמבקש התובע
להשיג. בפרשת רוזנגרטן נקבע, כי בעת שמחויבת הנציגות בפסק דין “חלוקת החיוב הכספי מבוצעת
בהתאם לזכויות הקנייניות של כל דייר ודייר בנכס המשותף” וכי – “אינני רואה קושי באכיפת פסק הדין
שניתן בתובענה כנגד נציגות הבית המשותף, שכן אכיפתו אינה שונה מאכיפתם של פסקי דין בעילות על
פי חוזה, אשר עליהן באה הוראה מפורשת של המחוקק בסעיף 69 לחוק. נראה לי כצודק, בהיעדר הסכמה
אחרת בתקנון, לחלק את הנטל הכספי בהתאם לזכויות הקנייניות של הבעלים בבית המשותף...” ואכן-
גם עמדתי היא כי כאשר ניתן פסק דין כנגד הנציגות על בעלי הדין לשאת בחלקם בו בהתאם לחלקיהם
ברכוש המשותף. אולם- אין הדבר מלמד כי ניתן באופן אוטומטי לחייב בהליכי הוצאה לפועל את בעלי
הדירות ישירות כאשר לא היו הם צד להליך אלא הנציגות עצמה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/391/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. בדומה לאישיות משפטית נפרדת כגון חברה, יכולה גם קופת הנציגות להימצא ריקה. אינני סבורה כי מצב כאמור מצדיק להיעתר לדרישת התובע. ייתכן כי תרופתו של התובע היא בהגשת תביעה שמטרתה לחייב את הנציגות לגבות מבעלי הדירות את חלקם בחוב הפסוק כפי חלקם היחסי ברכוש המשותף וככל שיינתן פסק דין כאמור והנציגות לא תעשה כן, ניתן יהיה לפנות בהליכי בזיון בית משפט ואולי אף למנות כונס נכסים לשם כך. ייתכנו גם דרכים נוספות. כך או אחרת, בהינתן המסגרת המשפטית המפורטת לעיל לא מצאתי כי קיים בסיס לבצע "הרמת מסך" אוטומטית בין הנציגות לבעלי הדירות בכל הנוגע לגבייה בהליכי ההוצאה לפועל עת ניתן פסק דין כנגד הנציגות שחלים קשיים לממשו (כאן גם עולה שאלה נוספת, שאין צורך להידרש לה עתה, והיא האם "הרמת מסך", בהקבלה לזו העשויה להתרחש בהתאם לדיני התאגידים, היא בין הנציגות לחברה או בין הנציגות לבעלי הדירות עצמם).

50. יש לציין בהקשר זה כי די בכך שעומדת בפני התובע האפשרות להגשת סעד אופרטיבי לחיוב הנציגות בגבייה, כאמור לעיל, בכדי לדחות בקשתו לקבלת סעד הצהרתי. סעד הצהרתי הוא סעד שבשיקול דעת. הלכה היא כי במקרה בו ניתן לעתור לסעד אופרטיבי, ייטה בית המשפט שלא לתת סעד הצהרתי (ראה: רע"א 2611/98 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' מייקל מוזס (פורסם בנבו, 21.07.98); ע"א 4076/00 נצחון צפורה בראשון בע"מ נ' מירם זמברובסקי בע"מ, פ"ד נו(3) 41, 47 (2002); רע"א 7886/11 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' אברהם ביריאן, פורסם בנבו, 27.03.12); א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי בעמ' 780 (מהדורה שנים עשרה, 2015).

ה. סוף דבר,

51. **התביעה - נדחית.**

52. **בנסיבות העניין יישא כל צד בהוצאותיו.**

ניתן היום, כ"א אייר תשע"ט, 26 מאי 2019, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין